P U T U S A N

Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardian Sitepu Alias Yan Bin Budiman Sitepu
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ardian Sitepu Alias Yan Bin Budiman Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yakni Sdr. **Dwi Setia Rini, S.H., M.H., Weny Friaty, S.H., Emi Yarni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Khairul Bakri, S.H, Siska Daniswari, S.H., Satrio, S.H., Anggi Fidyani Putri, S.H., dan Edy Purnomo, S.H.,** Para Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Ketua Majelis Hakim tanggal 23 November 2023, dalam perkara Pidana Nomor : 1241/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipa sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur, dimana pada saat itu terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dipegangnya ke lantai dapur dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN serta saksi ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.

Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dibuangnya tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah membuang sesuatu barang ke lantai dapur sehingga saksi HADYANTO PASARIBU segera mendekati dan mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut.

Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan, dimana dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan. Selanjutnya terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 525/BB/VIII/10242/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, barang bukti narkotika atas nama tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1922/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual.

Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur, dimana pada saat itu terdakwa ARDIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SITEPU Alias YAN melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dipegangnya ke lantai dapur dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN serta saksi ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.

Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dibuangnya tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah membuang sesuatu barang ke lantai dapur sehingga saksi HADYANTO PASARIBU segera mendekati dan mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut.

Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan, dimana dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan. Selanjutnya terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 525/BB/VIII/10242/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, barang bukti narkotika atas nama tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1922/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HADYANTO PASARIBU.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual dan saat ditangkap dalam penguasaan BOY SANDUS SIAHAAN ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain mengamankan BOY SANDUS SIAHAAN, Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru turut mengamankan seorang laki-laki bernama ADE RIANTO yang pada saat itu juga berada di dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN.
- Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur.
- Bahwa pada saat terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang, terdakwa melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang sesuatu barang ke lantai dapur.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuang suatu barang ke lantai dapur tersebut sempat dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN serta ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.
- Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dibuangnya tersebut, sambil mendekati dan mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN.
- Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan.
- Bahwa dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN mengakui 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan tersebut adalah barang miliknya yang telah ia buang ke lantai dapur rumah BOY SANDUS SIAHAAN.
- Bahwa pada waktu terdakwa membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut, kondisi dapur dalam keadaan diterangi oleh lampu penerangan sehingga perbuatan terdakwa tersebut terlihat dengan jelas.
- Bahwa jarak terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN dengan 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 meter.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampainya di Polresta Pekanbaru, dilakukan tes urine terhadap terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN, dimana hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina (narkotika jenis shabu).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyegelan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. <u>LARDSON DEAN, S.H.</u>

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi LARDSON DEAN, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRIADI HAMID bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual dan saat ditangkap dalam penguasaan BOY SANDUS SIAHAAN ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain mengamankan BOY SANDUS SIAHAAN, Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru turut mengamankan seorang laki-laki bernama ADE RIANTO yang pada saat itu juga berada di dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN.
- Bahwa ketika saksi LARDSON DEAN dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur.
- Bahwa pada saat terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang, terdakwa melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang sesuatu barang ke lantai dapur.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuang suatu barang ke lantai dapur tersebut sempat dilihat oleh saksi LARDSON DEAN, saksi HADYANTO PASARIBU dan saksi HENDRIADI HAMID serta ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.
- Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi LARDSON DEAN dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa barang apa yang telah dibuangnya tersebut sambil mendekati dan mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN.
- Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan.
- Bahwa dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN mengakui 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan tersebut adalah barang miliknya yang telah ia buang ke lantai dapur rumah BOY SANDUS SIAHAAN.
- Bahwa pada waktu terdakwa membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu tersebut, kondisi dapur dalam keadaan diterangi oleh lampu penerangan sehingga perbuatan terdakwa tersebut terlihat dengan jelas.
- Bahwa jarak terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN dengan 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 meter.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampainya di Polresta Pekanbaru, dilakukan tes urine terhadap terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN, dimana hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina (narkotika jenis shabu).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyegelan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa telah ditangkap polisi karena di duga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika ditangkap polisi, terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa ketika terdakwa baru sampai di rumah BOY SANDUS SIAHAAN dan hendak masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa melihat beberapa orang anggota polisi sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO.
- Bahwa lebih kurang sekitar 5 meter dari posisi terdakwa berdiri, polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan dilantai dapur rumah BOY SANDUS SIAHAAN.
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan yang ditemukan berada di lantai dapur rumah BOY SANDUS SIAHAAN adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa buang (lemparkan ke lantai dapur).
- Bahwa terdakwa membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari pipa sedotan tersebut karena terdakwa terkejut dan takut ditangkap polisi karena menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan berisi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama BENGET.
- Bahwa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari BENGET tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada supir-supir yang datang ke tempat cucian mobil tempat terdakwa kerja, namun sebelum terdakwa berhasil menjual shabu tersebut terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli shabu dari BENGET untuk dijual kembali.
- Bahwa benar dompet warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa dan merupakan sisa uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, pihak kepolisian ada melakukan tes urine kepada terdakwa dan hasilnya tes urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina (narkotika jenis shabu).
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipa sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual.

- Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur, dimana pada saat itu terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dipegangnya ke lantai dapur dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN serta saksi ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.
- Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN dan segera mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan,
- Bahwa dimana dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang lain namun sebelum terdakwa berhasil menjual shabu tersebut terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi yang kebetulan sedang melakukan penangkapan terhadap kedua teman terdakwa yakni BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 525/BB/VIII/10242/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, barang bukti narkotika atas nama tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1922/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap Orang” adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau mengunakan Narkotika tanpa pengedalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia labolatorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan utuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia labolatorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu apalagi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi.

- Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat **alternatif** sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia labolatorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual.
- Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur, dimana pada saat itu terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa orang anggota polisi sehingga terdakwa terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dipegangnya ke lantai dapur dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi LARDSON DEAN serta saksi ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.

- Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN dan segera mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa tersebut. Kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan,
- Bahwa dimana dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa keterangan terdakwa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang lain namun sebelum terdakwa berhasil menjual shabu tersebut terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi yang kebetulan sedang melakukan penangkapan terhadap kedua teman terdakwa yakni BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna di proses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 525/BB/VIII/10242/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, barang bukti narkotika atas nama tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1922/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka ARDIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa tidak sedang transaksi menjualkan Narkotika, Terdakwa ditangkap karena memiliki/ menyimpan Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa **tidak terbukti** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3.Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah "terbukti" ;

Bahwa dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" karangaan AR. Sujono SH., MH. dan Bony Daniel, SH. menjelaskan:

1. Menanam

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit,benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yang dapat *melakukan penanaman adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta*. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsihnya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

2. Memelihara

   Memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatian serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

3. Memiliki

   Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga diliat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

4. Menyimpan

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya , hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572/Pid/2001 tertanggal 31 juli 2002.

5. Menguasai

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting **terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut.** Kalau diteliti lebih dalam maka arti "menguasai" ini lebih luas dari pada "memiliki" , seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar – benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"pemilik" bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah mengusai karena untuk dapat dianggap "mengusai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

6. Menyediakan

Menyediakan berati menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual.
- Bahwa ketika saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO, tiba-tiba sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN masuk ke dalam rumah BOY SANDUS SIAHAAN dari pintu belakang menuju ke dapur, dimana pada saat itu terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN melihat BOY SANDUS SIAHAAN dan saksi ADE RIANTO sedang diamankan oleh beberapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang anggota polisi sehingga terdakwa terkejut dan secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dipegangnya ke lantai dapur dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi HADYANTO PASARIBU, saksi HENDRIADI HAMID dan saksi LARDSON DEAN serta saksi ADE RIANTO yang posisinya paling dekat dengan terdakwa.

- Bahwa karena curiga dengan perbuatan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN tersebut, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN dan segera mengambil 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang telah di buang oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian di dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White yang dibuang oleh terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipa sedotan,
- Bahwa dimana dalam penguasaan terdakwa juga disita sebuah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil di duga berisi narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang lain namun sebelum terdakwa berhasil menjual shabu tersebut terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi yang kebetulan sedang melakukan penangkapan terhadap kedua teman terdakwa yakni BOY SANDUS SIAHAAN dan ADE RIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARDIAN SITEPU Alias YAN berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna di proses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 525/BB/VIII/10242/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, barang bukti narkotika atas nama tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1922/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan barang bukti milik tersangka ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "***Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipa sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** *Tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"****Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIAN SITEPU Alias YAN Bin BUDIMAN SITEPU** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bekas permen merk Happydent White.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipa sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dewi., S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi., S.H.M.H.	Lifiana Tanjung, S.H., M.H.
Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)